

Encadrement de l'IA

Du RGPD à l'AI Act : principes, risques et gouvernance des systèmes d'IA

Flore Vancompernelle Vromman et Léo Mignot

QuantiLille - Juin 2026



Au programme

1

RGPD

2018

Premier cadre légal

2

Trustworthy AI

2019

7 piliers éthiques

3

AI Act

2024

La loi européenne

4

Gouvernance

Provider, deployer,
cycle de vie

RGPD

RGPD : ressources disponibles sur la question

ANF TDM et IA + ANF IA et données personnelles (avec spd cnrs)

- Notamment les diapos intervention CNIL
- Présentation Lionel Maurel (voir ci-dessous)

Fiches CNIL

- [Fiches pratiques IA ; IA et RGPD](#)

Collecte données et exemption recherche

- Article 40.8 du Digital Service Act (DSA)
- Exemption CPI L122-5 / L122-5-3
 - Diapo SPD : Focus - Réutilisation de données accessibles sur les réseaux sociaux
 - Présentation Lionel Maurel [Fouille de textes et IA : enjeux juridiques et réglementaires](#), ANF TDM et IA 2025

RGPD : traitements (et sous-traitants)

Recommandations si usage d'IA générative (notamment LLM)

- Utiliser des plateformes publiques sécurisées
- Faire tourner un modèle en local
- Ne pas envoyer de données personnelles sensibles à des solutions commerciales (sauf cas très particuliers avec déclaration comme sous-traitant dans son projet RGPD – good luck)

Trustworthy AI

Trustworthy AI

Ethics Guidelines for Trustworthy AI écrit par un groupe d'experts en IA (HLEG) pour la Commission européenne en 2019.

Repose sur 3 composantes :

Lawful

Conforme au droit

Ethical

Principes éthiques

Robust

Solide
techniquement

Trustworthy AI : 7 guidelines

1

**Human agency
and oversight**

2

**Technical
robustness
and safety**

3

**Privacy and data
governance**

4

Transparency

5

**Diversity,
non-discrimination
and fairness**

6

**Societal and
environmental
well-being**

7

Accountability

Human agency and oversight



Les humains doivent conserver leur autonomie et un contrôle effectif sur la prise de décision

Human agency and oversight : Exemple de risque

Les profils républicains reçoivent davantage de contenus alignés avec leurs idéologies que les profils démocrates.



Technical robustness and safety



Un système d'IA doit rester fiable et sûr,
y compris dans des situations imprévues

Technical robustness and safety : Exemple de risque

2016 : Une Tesla en mode Autopilot percute un camion après que le système n'a pas identifié l'obstacle.



Lien ref. : <https://www.nts.gov/investigations/AccidentReports/Reports/HAR1702.pdf>

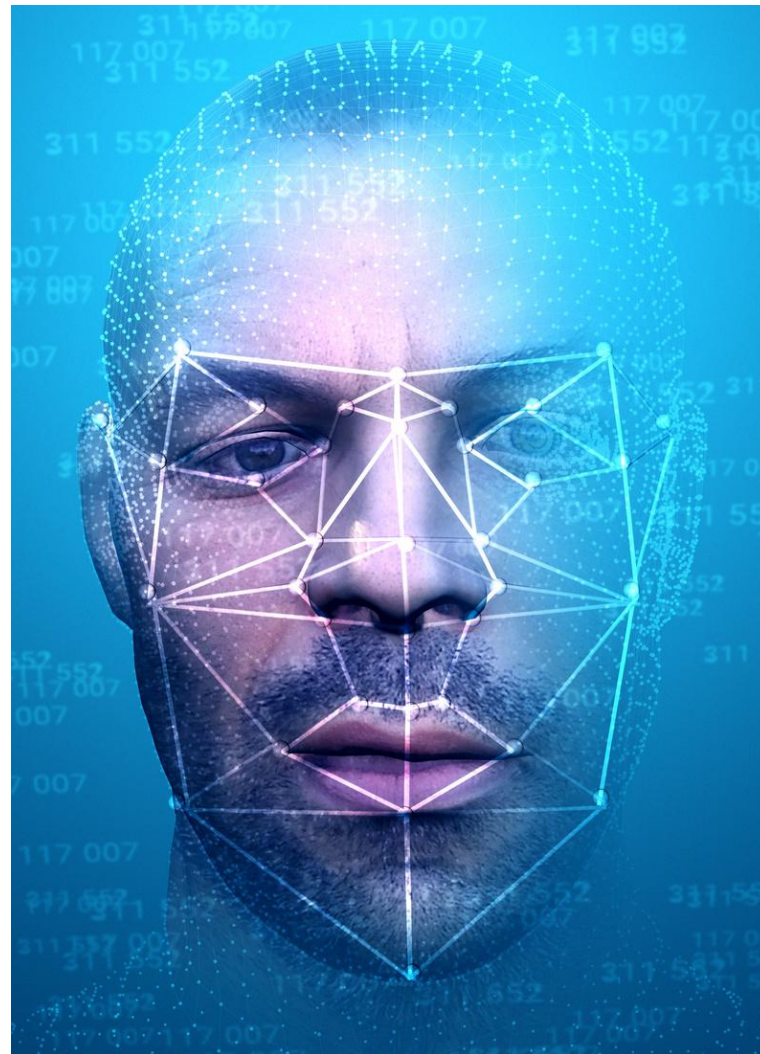
Privacy and data governance



Relatif au GDPR, cela réfère à la protection et la gestion responsable des données des utilisateurs

Privacy and data governance : Exemple de risque

2024 : Clearview AI est sanctionnée pour avoir constitué illégalement une base de données biométriques destinée à la reconnaissance faciale.



Lien ref. : <https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/documents/decision-fine-clearview-ai>

Transparency



Les données, les systèmes et les décisions de l'IA doivent être transparents, traçables et explicables.

Transparency : Exemple

Les utilisateurs doivent être informés lorsqu'ils interagissent avec un chatbot plutôt qu'avec un humain.



Diversity, non-discrimination and fairness



Les individus et les groupes sont traités sur un pied d'égalité, sans préjugés injustifiés, ni discrimination, ni stigmatisation.

Diversity, non-discrimination and fairness : Exemple de risque

2018 : Amazon abandonne un outil de recrutement biaisé contre les femmes.



Lien ref. : <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781003278290-44/amazon-scrap-secret-ai-recruiting-tool-showed-bias-women-jeffrey-dastin>

Societal and environmental well-being



Les impacts des systèmes d'IA sur la société et l'environnement doivent être considérés.

Societal and environmental well-being : Exemple de risque

Un data center de grande taille peut consommer autant d'eau qu'une ville de 10 000 à 50 000 habitants.



Lien ref. : <https://www.eesi.org/articles/view/data-centers-and-water-consumption>

Accountability



Les responsabilités en matière de développement, de déploiement et d'utilisation des systèmes d'IA doivent être clairement attribuées.

Accountability : Exemple de risque

L'usage de l'IA pour identifier des cibles militaires pose une question clé : qui est responsable lorsqu'une décision assistée par IA cause des pertes civiles ?



Lien ref. : <https://www.hrw.org/report/2025/04/28/a-hazard-to-human-rights/autonomous-weapons-systems-and-digital-decision-making>

AI Act

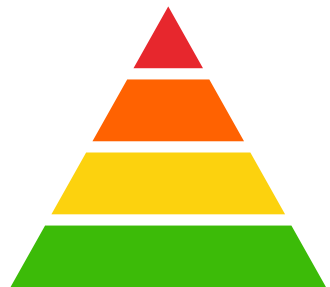
AI Act : Première législation générale sur l'IA



En vigueur depuis août 2024 pour une application totale en ~~août 2026~~ **reportée à août 2028**

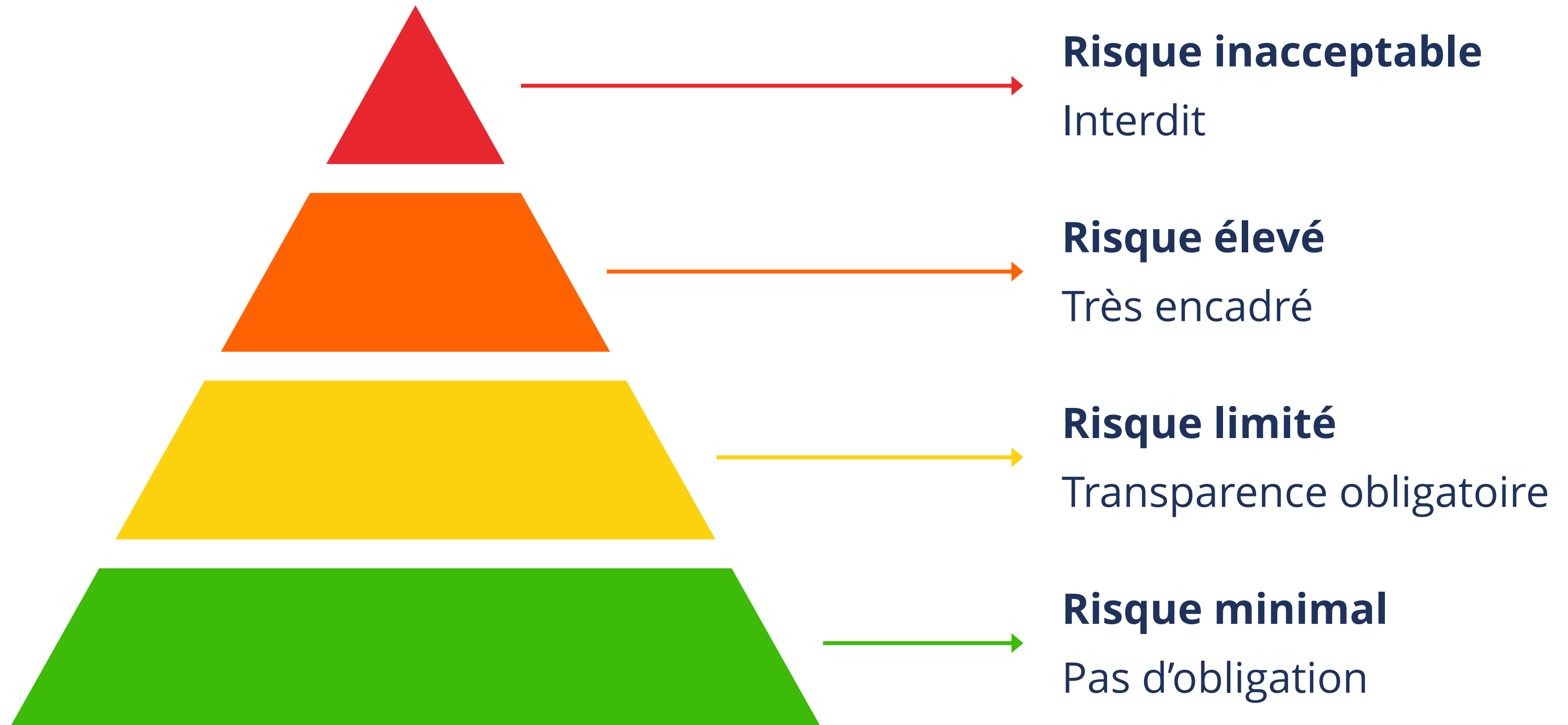


S'applique à toute IA utilisée dans l'UE



Approche par niveau de risque

AI Act : 4 niveaux de risque



AI Act : 4 niveaux de risque



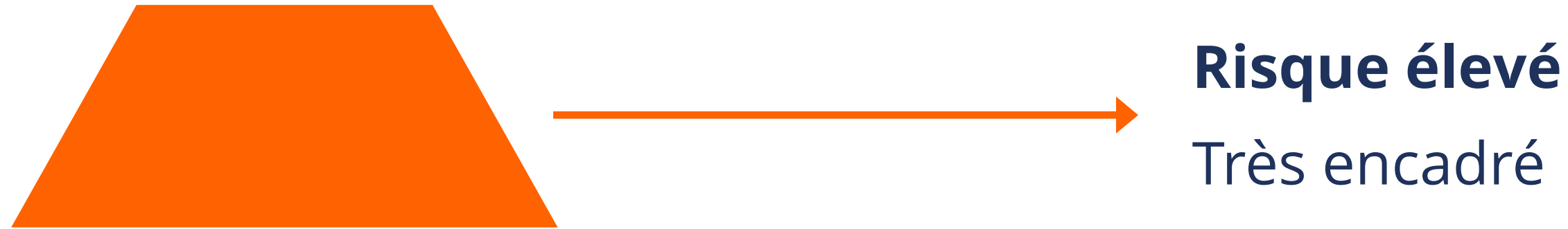
À quoi ça s'applique ?

Usages considérés incompatibles avec les droits fondamentaux.

Exemples

Manipulation subliminale, exploitation de vulnérabilités, social scoring, certaines formes de reconnaissance biométrique en temps réel.

AI Act : 4 niveaux de risque



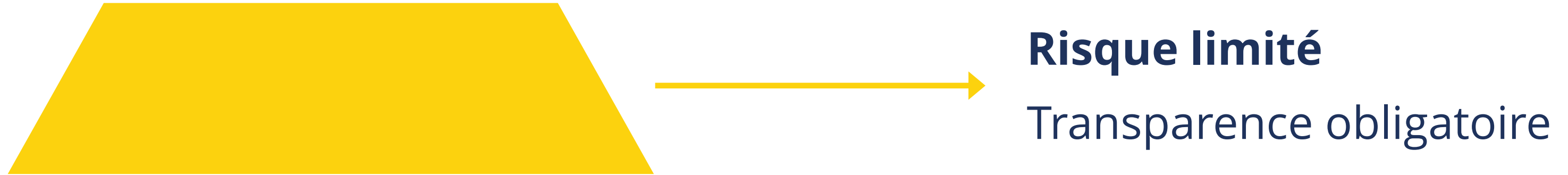
À quoi ça s'applique ?

Systemes utilisés dans des domaines sensibles, pouvant affecter la sécurité, la santé ou les droits fondamentaux.

Exemples

Recrutement, éducation, crédit, accès aux services publics, justice, police, migration, dispositifs médicaux.

AI Act : 4 niveaux de risque



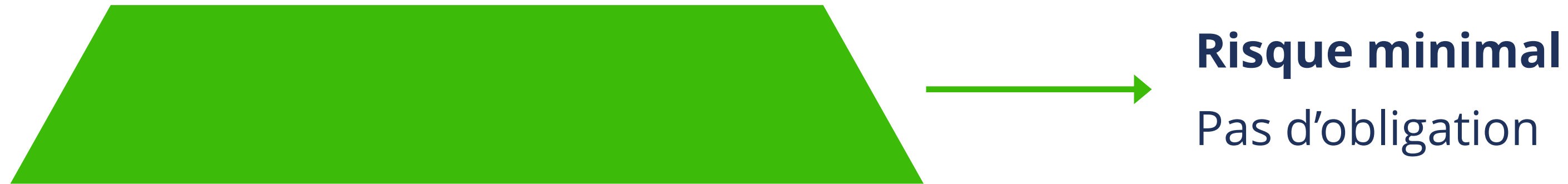
À quoi ça s'applique ?

Systèmes d'IA qui peuvent induire l'utilisateur en erreur s'il ne sait pas qu'il interagit avec une IA.

Exemples

Chatbots, contenus générés ou manipulés par IA, deepfakes.

AI Act : 4 niveaux de risque



À quoi ça s'applique ?

Tous les usages d'IA qui ne relèvent pas des catégories interdites, à haut risque ou à transparence obligatoire.

Exemples

Filtres anti-spam, recommandations de playlists ou de films, IA dans les jeux vidéo, correction automatique simple.

AI Act : obligations spécifiques pour les modèles GPAI

General purpose AI (GPAI): modèle polyvalent, entraîné à grande échelle, pouvant être intégré dans de nombreuses applications d'IA.

→ Exemples : LLMs, modèles génératifs de texte, d'images, de code ou de son.

Règles pour les fournisseurs de GPAI :

- Documenter le modèle.
- Informer les acteurs qui l'intègrent.
- Respecter le droit d'auteur.
- Publier un résumé des données d'entraînement.
- Pour les GPAI les plus puissants : tests renforcés, gestion des risques, cybersécurité et signalement des incidents.

Gouvernance de l'IA

Gouvernance de l'IA : Qui est responsable de quoi ?

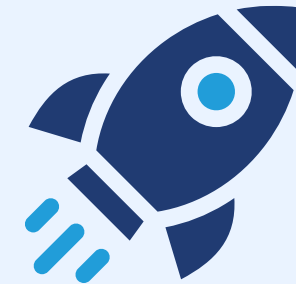


Provider

Conçoit et met sur le marché l'IA

Responsable de
la conformité du système :

évaluation des risques, qualité
des données, documentation
technique, tests, transparence,
suivi après mise sur le marché



Deployer

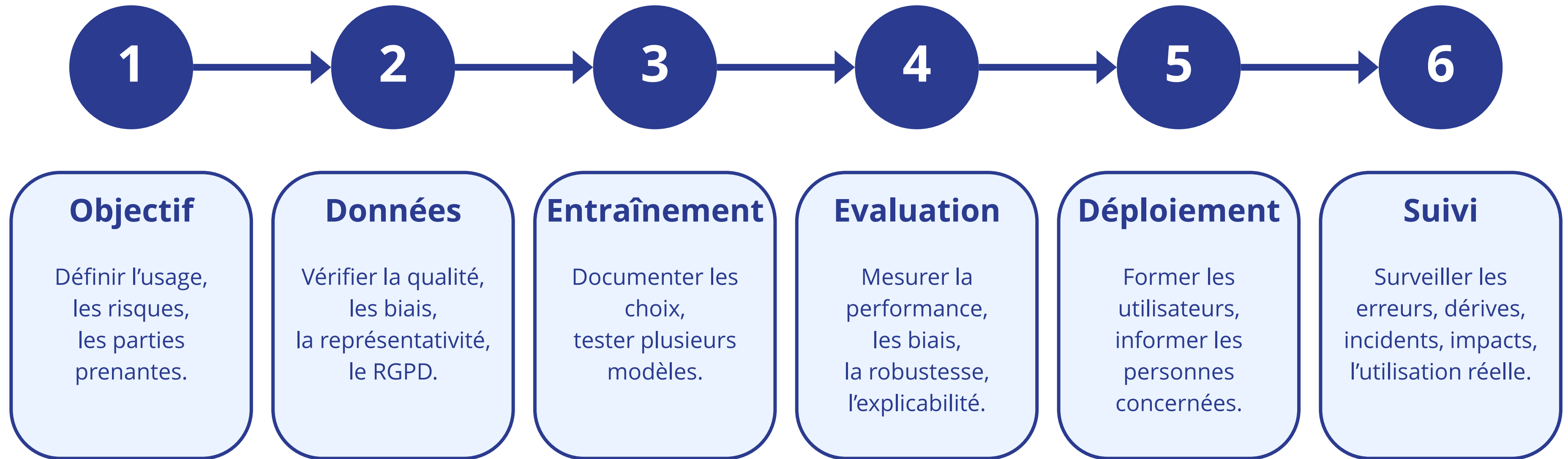
Utilise l'IA dans ses activités

Responsable de
l'usage concret du système :

supervision humaine, qualité
des données d'entrée, respect
des instructions, suivi des
résultats et information des
personnes concernées.

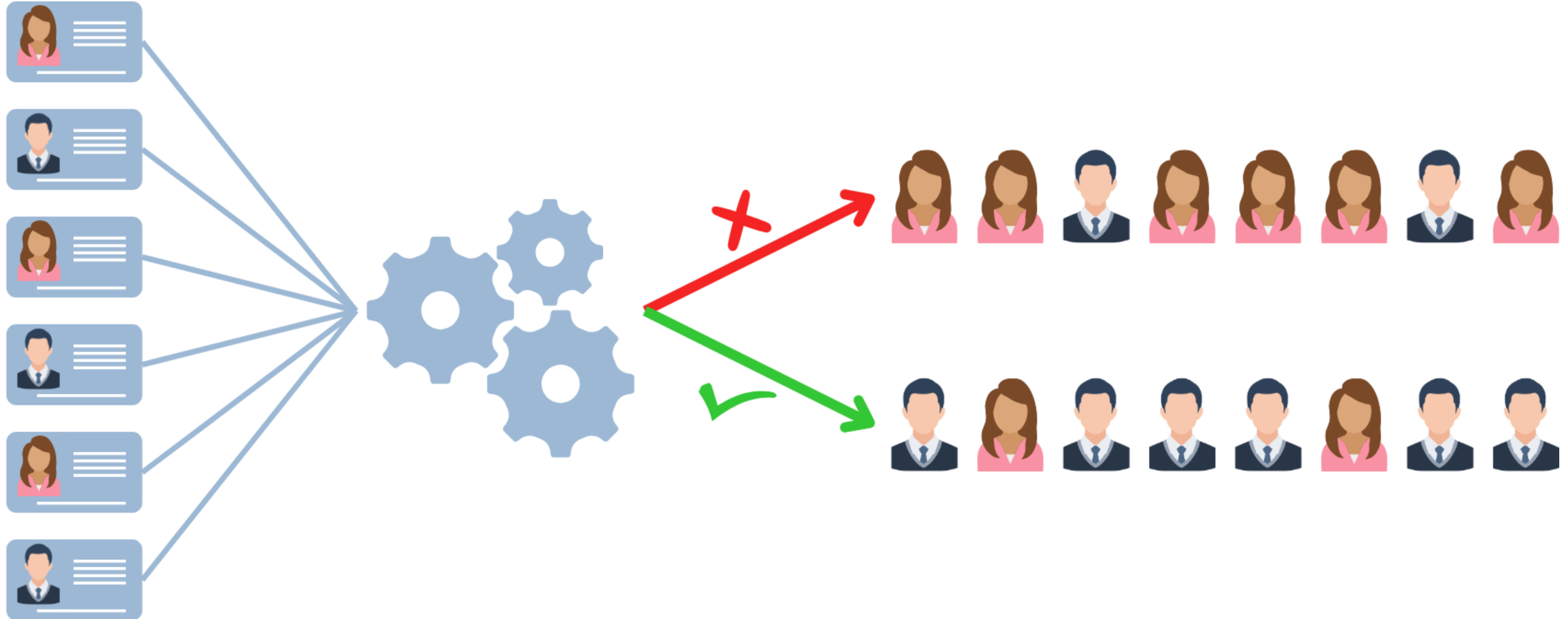
Agir à chaque étape du cycle de vie

La gouvernance de l'IA est un processus continu



**Pas toujours si simple
d'être éthique ...
À vous de jouer !**

Imaginez une entreprise qui utilise une IA pour trier des CV ...



Elle doit choisir entre deux algorithmes :

Algorithme A

très performant pour identifier
les CV correspondant aux
compétences recherchées,
mais il défavorise les femmes.



Algorithme B

équitable entre les genres,
mais il sélectionne parfois des
CV moins alignés avec les
compétences attendues.

Que feriez-vous ?

Allez sur **wooclap.com**

Entrez le code : **QTSRG AU**

Vous voulez en savoir plus sur cette étude ?

Voici le lien vers le papier complet :

<https://doi.org/10.1177/00076503261448488>

Et dans la détection de cancer, que choisiriez-vous ?

Algorithme A

détecte plus de cancers au total, mais il est moins fiable pour certains groupes de patients.



Algorithme B

est aussi fiable pour tous les groupes de patients, mais il détecte un peu moins de cancers au total.

Et dans vos projets ?

En groupe, choisissez le projet d'un·e d'entre vous utilisant des données et identifiez :

1. **Un risque** : Qui pourrait être affecté négativement, et pourquoi ? À quel(s) principe(s) de trustworthy AI cela fait référence ?
2. **Une étape du cycle de vie** : À quelle(s) étape(s) ce risque apparaît-il ?
3. **Une mitigation** : Que peut-on faire pour réduire ce risque ?